

1500248-71.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... traziam consigo para fins de tráfico 98 porções individualizadas de cocaína acondicionadas em papелotes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a denúncia, policiais militares em operação de combate ao tráfico de drogas, dirigiram-se ao referido local - conhecido como ponto de tráfico de drogas - e visualizaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500248-71.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-71.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052591/2021 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 16401843 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 104/21/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2052591 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIELE MARSELINA PEREIRA DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

MARIELE MARSELINA PEREIRA DE ARAUJO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33 "caput", c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta de 16h00, na Rua João Correa Dias, nº 100 - Laranja Azeda, próximo à EMEF Professor Hélio Damante, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista/SP, a denunciada e um homem não identificado traziam consigo para fins de tráfico 98 porções individualizadas de cocaína acondicionadas em papелotes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a denúncia, policiais militares em operação de combate ao tráfico de

drogas, dirigiram-se ao referido local – conhecido como ponto de tráfico de drogas – e visualizaram a denunciada junto ao comparsa, contando o dinheiro arrecadado com as vendas ilícitas. A denunciada tinha um saco plástico em suas mãos e o jogou no mato com a aproximação dos limites. O rapaz fugiu na posse do dinheiro. Localizada a sacola dispensada pela denunciada, havia no interior dela as referidas drogas mencionadas acima.

Denúncia às fls. 01/03.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04.

Boletim de ocorrência às fls. 05/06.

Auto de exibição e apreensão à fl. 10.

Auto de constatação preliminar à fl. 11.

Deferida a liberdade provisória às fls. 42/45.

Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 87/89.

Defesa preliminar às fls. 92/105.

A denúncia foi rejeitada às fls. 138/145.

Foi proferido o v. Acórdão de fls. 33/39, nos autos do RESE 0000780-

57.2021.8.26.0695, o qual cassou a decisão de rejeição da denúncia e determinou o prosseguimento do feito.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro 2022, às fls. 167/168. Na mesma ocasião foi designada a audiência de instrução e julgamento.

A ré foi citada à fl. 171.

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e a defesa pela absolvição.

É o Relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada: Boletim de ocorrência às fls. 05/06. Auto de exibição e apreensão à fl. 10, Auto de constatação preliminar à fl. 11, Fotografia das drogas à fl. 21 e Laudo químico-toxicológico às fls. 87/89.

A autoria é certa.

A testemunha de acusação Jean Carlo Magro, em juízo, disse que estava em operação por Bom Jesus dos Perdoes. Avistaram um casal numa trilha conhecida pelo tráfico. O indivíduo fugiu e a ré permaneceu no local. Ela jogou uma sacola no mato.

Localizaram a sacola que continha as drogas. O sacola foi arremessada próxima a ré. Não se recorda de ter dinheiro na ocorrência. Não a conhecia. Um depois teve outra ocorrência envolvendo a ré. Estava com a motocicleta. Estava com um companheiro de patrulha.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação Joel Maria Leite, em juízo, acrescentando que o indivíduo do sexo masculino tinha dinheiro nas mãos e fugiu. Já tinha abordado a ré antes, no mesmo bairro, mas não se recorda a data.

A testemunha de defesa Maria Poliana Cavalcante, em juízo, disse que não presenciou o fato. Conhece a ré de vista porque ela sempre passada na rua de sua casa. Sabia que perto de sua casa tinha um ponto de tráfico de drogas. Nunca viu a ré traficando ali. Disse que, no dia do fato, estava em casa e escutou barulho de moto e carro. Quando saiu a ré estava abordada. Já tinha visto a ré passar naquela rua.

A ré, em juízo, disse que tem 22 anos. Negou o fato. Disse que estava com sua filha. Estava indo para a casa da tia da Sofia. Encontrou Leandro e ficou conversando com ele. Nisso a polícia chegou e disseram que a droga era sua. Viu Leandro deixando uma sacola de drogas. Estava com sua filha no momento da abordagem. Depois sua mãe apareceu e viu o que estava acontecendo.

Analisando as provas coligidas, patente a autoridade e materialidade delitiva.

Com efeito, narraram os policiais civis que estavam em diligência em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem, visualizaram um casal. O homem fugiu. A ré permaneceu e jogou uma sacola que continha as drogas. O fato ocorreu em uma trilha. E, repita-se, os policiais viram quando a ré jogou a sacola.

E, no caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimentos prestados pelos policiais, pois inexistente nos autos demonstração do intuito de prejudicarem o réu, sobretudo considerando a confissão.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada pelos policiais tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

Assim, não há autos qualquer suporte fático para acolher a argumentação da defesa, sendo certo que a testemunha de defesa nada acrescentou pois, quando saiu de sua casa ao ouvir barulhos, a ré já estava abordada. Portanto, não se pode considerar que ela tenha visto a abordagem e o encontro das drogas.

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação da ré é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória.

Passo a dosar a pena:

Assim, o conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder da ré se destinavam ao tráfico ilícito, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e insuficientes para elevar a pena-base. Assim, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão. Todavia a pena já foi fixada no mínimo legal. 3ª fase: Não há causas de aumento. Tendo em vista a primariedade e não comprovação do envolvimento do réu em atividade ou organização criminosa, reduzo a pena em 1/6, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e natureza da droga apreendida que causa maior maléfico à sociedade, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal. Deixo de considerar o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, vez que nenhuma menção foi feita em juízo pelos policiais inquiridos.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não reputo a medida socialmente recomendável.

Ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR MARIELE MARSELINA PEREIRA DE ARAÚJO, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Autorizo o apelo em liberdade, vez que assim respondeu à acusação.

Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Nazaré Paulista, 13 de outubro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA